MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-14/240

Để có tiền cho mẹ trả nợ do buôn bán thua lỗ, Nguyễn Duy Cường (sinh ngày 15/10/1987) đã có ý định chế tạo bom để tống tiền. Cường đi mua thuốc súng tại tiệm súng săn KM trên đường Lê Lợi, sau đó mang về nhà bỏ vào một chiếc hộp sắt, dùng dây điện tự chế thành bom.

Ngày 10/8/2005, Cường bàn với vợ là Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1983) viết một bức thư gửi cho Giám đốc Siêu thị MAJI, trong thư viết: "Tôi sẽ đặt bom ở Siêu thị của ông và chắc chắn một vụ nổ lớn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ông có thể tránh được điều này nếu chuẩn bị đủ 50.000 đô la Mỹ. Tôi cho ông 3 ngày. Nhớ gọi điện cho tôi theo số 09…". Sau khi viết xong thư, Phụng đã cho Cường đọc lại và gửi đến Siêu thị MAJI. Nghĩ đây là trò đùa, nên Giám đốc Siêu thị MAJI đọc thư xong đã cất đi và không quan tâm nữa.

Ngày 14/8/2005, Cường và Phụng bàn nhau mang bom tự tạo đến Siêu thị MAJI và cho vào trong ngăn để đồ dùng của khách hàng, đồng thời viết một lá thư có nội dung: "Trong ngăn đồ dùng của khách hàng số 26 có một "gói quà" đặc biệt" và gửi bằng phát nhanh đến cho Giám đốc Siêu thị MAJI. Giám đốc Siêu thị MAJI cho nhân viên mở ngăn đó ra thì thấy một chiếc đèn ngủ bên trong có một lõi bom, đã được đấu nối dây điện trực tiếp để khi cắm vào nguồn điện thì lập tức phát nổ. Gói quà có đề chữ "cẩn thận, có thuốc nổ". Ngay lập tức, sự việc được báo lên Công an Thành phố H.

Từ 4 dấu vết để lại như: chữ viết trên phong bì thư, dấu vân tay trên bóng đèn, mô tả đặc điểm nhận dạng của những người đã tiếp xúc với đối tượng, thuốc nổ…, đêm 17/8/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố H đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Duy Cường. Qua lời khai của Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Phụng và tiến hành bắt Phụng vào trưa ngày 19/8/2005.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Theo anh/chị, hành vi của Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng cấu thành tội gì? Tại sao?